ZURIAUTO

Loueur: Rigitrade AG

Conditions Générales de Location (CGV)

État au 1er octobre 2026 / AK

1 Champ d'application et intégration au contrat

1.1 Les présentes Conditions générales de location (« CGV ») s'appliquent à tous les contrats de location de véhicules conclus par Rigitrade AG (le « Loueur ») avec des personnes physiques et morales (le « Locataire »).

1.2 Font partie de la relation de location le contrat individuel de location de véhicule, les présentes CGV ainsi que les conditions complémentaires expressément convenues et les procès-verbaux de remise et de restitution. En cas de contradiction, les dispositions convenues individuellement prévalent, dans la mesure où elles prévoient expressément une règle différente. Les dispositions légales impératives demeurent réservées.

1.3 Les CGV sont rendues accessibles au Locataire avant ou lors de la conclusion du contrat. Elles font partie du contrat si le Locataire y consent valablement lors de la conclusion du contrat. Pour les réservations en ligne, le consentement doit pouvoir être donné avant la finalisation de la réservation et être documenté de manière vérifiable.

1.4 Les conditions particulières applicables aux locations touristiques et privées ou au transport professionnel de personnes s'appliquent à titre complémentaire, dans la mesure où elles ont été expressément intégrées au contrat de location.

1.5 Le Locataire est tenu de respecter le contrat de location, les présentes CGV et les prescriptions légales applicables pendant toute la durée de la location.

2 Réservation, conclusion du contrat et durée de location

2.1 Le contrat de location individuel fixe notamment le véhicule loué, le début et la fin de la location, le lieu de remise et de restitution, le prix de location, les conditions de paiement, une éventuelle caution, le régime kilométrique ainsi que l'usage convenu.

2.2 Une demande de réservation ne constitue pas encore un engagement ferme du Loueur, à moins que la réservation n'ait été expressément confirmée ou que le contrat de location n'ait été valablement conclu d'une autre manière.

2.3 La durée de location commence et prend fin aux moments convenus dans le contrat de location. Une prolongation n'a d'effet obligatoire qu'avec l'accord exprès du Loueur. Toute prolongation unilatérale par le Locataire est exclue.

2.4 Les annulations, modifications de réservation, restitutions anticipées et éventuels remboursements sont régis par les conditions de réservation communiquées et convenues avant la finalisation de la réservation ainsi que par les dispositions légales impératives.

2.5 Les prix, prestations supplémentaires, limitations de kilométrage, frais, cautions et franchises sont indiqués de manière transparente avant la conclusion du contrat ou avant la réservation ferme, ou sont fixés dans le contrat de location individuel. Les prestations supplémentaires non convenues ne sont pas dues sur la seule base des présentes CGV.

3 Identité, permis de conduire et conducteurs autorisés

3.1 Avant la remise du véhicule, le Locataire doit justifier de son identité et présenter un permis de conduire valable en Suisse pour le véhicule concerné. Le Loueur peut exiger à cet effet des documents d'identité appropriés, notamment un passeport ou une carte d'identité officielle.

3.2 En cas de permis de conduire étranger, le Locataire doit remplir les exigences suisses relatives à sa reconnaissance. Un permis de conduire international ou une traduction doit être présenté lorsque les prescriptions applicables l'exigent. Un permis de conduire international ne remplace pas le permis de conduire national.

3.3 Le Locataire doit remplir toutes les conditions d'âge minimum, d'expérience de conduite et autres conditions d'admission fixées dans le contrat de location individuel ou dans les conditions communiquées avant la réservation. D'éventuels suppléments ou restrictions pour certaines catégories de conducteurs sont communiqués avant la conclusion du contrat.

3.4 Le véhicule ne peut être conduit que par le Locataire désigné dans le contrat de location et par les conducteurs

supplémentaires expressément autorisés. Les conducteurs supplémentaires doivent avoir été identifiés et leur droit de conduire vérifié avant la remise du véhicule. Le seul accord du Locataire n'autorise aucune autre personne à conduire le véhicule.

3.5 Le Locataire ne peut ni conduire le véhicule ni le confier à une personne qui n'a pas le droit de conduire, qui n'est pas en état de conduire ou qui n'est pas expressément autorisée.

3.6 Le Locataire informe le Loueur sans délai du retrait, de la restriction ou de la perte d'un droit de conduire nécessaire à l'utilisation du véhicule.

3.7 Le Loueur peut refuser la remise du véhicule si des documents requis font défaut, ne sont pas valables ou suscitent des doutes fondés, si les conditions d'admission ne sont pas remplies ou si des circonstances concrètes s'opposent à une utilisation sûre ou conforme au contrat. Les prétentions légales demeurent réservées.

4 Utilisation autorisée et interdictions d'utilisation

4.1 Le véhicule ne peut être utilisé que pour l'usage convenu dans le contrat de location individuel. Les trajets privés de vacances et de loisirs sont autorisés si le contrat de location prévoit un usage privé.

4.2 Le transport professionnel de personnes, notamment par l'intermédiaire de plateformes de mise en relation, n'est autorisé que si cet usage est expressément convenu dans le contrat de location et que toutes les conditions légales, administratives et d'assurance sont remplies.

4.3 Sont notamment interdits :

a) la mise à disposition du véhicule à des conducteurs non autorisés, la remise non autorisée à des tiers ou la sous-location ainsi que la cession du contrat de location sans l'accord du Loueur ;
b) l'utilisation pour commettre des actes punissables ou à d'autres fins illicites ;
c) la conduite sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance rendant inapte à la conduite ;
d) les courses, les manifestations de sport automobile, les cours de conduite, les trajets d'essai ou le transport commercial de marchandises, sauf si cet usage a été expressément convenu ;
e) la surcharge, le dépassement du nombre de places ou des limites de poids autorisés ainsi que toute utilisation contraire aux prescriptions du constructeur ;
f) le fait de fumer et de vapoter dans le véhicule, y compris l'utilisation de cigarettes électroniques ;
g) la manipulation, le retrait, l'endommagement ou la désactivation non autorisée de dispositifs GPS, de localisation ou d'autres dispositifs de sécurité ;
h) l'utilisation du véhicule malgré un défaut reconnaissable affectant la sécurité ou un message d'avertissement pour lequel la poursuite du trajet n'est pas sûre ou pas justifiable ;
i) l'utilisation en dehors de la zone convenue ou l'utilisation transfrontalière contraire au chiffre 5.

4.4 Le Locataire doit utiliser le véhicule avec soin, de manière sûre pour la circulation et conformément aux indications du constructeur. Il ne peut procéder à aucune modification technique de sa propre initiative.

4.5 En cas de violation essentielle du contrat, le Loueur peut mettre fin au contrat de location conformément au droit applicable et exiger la restitution du véhicule. Dans la mesure où cela est approprié et nécessaire, il peut impartir un délai pour remédier à la violation du contrat. En cas de circonstances graves ou urgentes, les mesures immédiates autorisées par la loi demeurent réservées.

5 Trajets à l'étranger et restrictions géographiques

5.1 Les trajets à l'étranger ne sont autorisés qu'à destination des pays que le Loueur a expressément autorisés pour le véhicule et la location concernés. Les pays autorisés doivent figurer dans le contrat de location, dans la confirmation de réservation ou dans une liste de pays expressément intégrée au contrat.

5.2 Avant le départ, le Locataire doit vérifier si les documents du véhicule requis, les couvertures d'assurance, les conditions d'entrée et, le cas échéant, les prestations d'assistance en cas de panne sont valables pour les pays prévus. Il doit respecter toutes les prescriptions de circulation et autres prescriptions légales qui y sont applicables.

5.3 L'entrée dans des pays non autorisés ainsi que toute utilisation qui compromet ou viole la couverture d'assurance sont interdites.

5.4 Le Locataire prend en charge les péages, vignettes, frais de stationnement et autres redevances routières liées à l'utilisation qui lui sont imputables.

6 Prix de location, kilomètres, carburant et recharge

6.1 Le prix de location, une éventuelle limitation du kilométrage, le prix des kilomètres supplémentaires, la règle applicable au niveau de carburant ou de charge ainsi que les éventuelles prestations supplémentaires résultent du contrat de location individuel ou des conditions tarifaires expressément convenues avant la réservation.

6.2 Sauf convention contraire, le Locataire prend en charge les frais de carburant et de recharge encourus pendant la durée de la location. Le véhicule doit être restitué avec le niveau de carburant ou de charge convenu.

6.3 Le carburant ou la charge manquants, les kilomètres supplémentaires et les prestations supplémentaires convenues ne peuvent être facturés qu'aux prix préalablement communiqués, convenus et autorisés par la loi.

6.4 Le Locataire est tenu d'utiliser le carburant prescrit pour le véhicule et de respecter les instructions d'utilisation et de recharge du constructeur. Les dommages résultant d'un carburant erroné, d'une utilisation inappropriée ou d'une utilisation contraire au contrat sont à la charge du Locataire dans la mesure où il en répond selon la loi et le contrat.

6.5 Les frais de stationnement, péages, vignettes, taxes de circulation et autres frais liés à l'utilisation sont à la charge du Locataire dans la mesure où ils surviennent pendant sa durée de location et lui sont juridiquement imputables.

7 Entretien, maintenance, dommages et nettoyage

7.1 En principe, le Loueur prend en charge les frais des travaux de maintenance réguliers et planifiés, du changement saisonnier habituel des pneus, de l'impôt sur les véhicules à moteur ainsi que de l'assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur conclue par lui.

7.2 Les réparations mécaniques ordinaires et les défauts techniques que le Locataire n'a pas causés par sa faute sont en principe à la charge du Loueur, sous réserve des conditions contractuelles convenues et des droits légaux impératifs.

7.3 Avant le départ et pendant la durée de la location, le Locataire doit, dans la mesure de ce qui peut raisonnablement être exigé, prêter attention aux défauts manifestes, messages d'avertissement, dommages aux pneus et autres anomalies affectant la sécurité.

7.4 En cas de message d'avertissement relatif à la sécurité ou de défaut important, le Locataire doit interrompre le trajet dans un endroit sûr et informer le Loueur sans délai. La poursuite du trajet n'est autorisée que si elle est sûre et justifiable au vu des circonstances ou si elle a été autorisée en conséquence.

7.5 En principe, le Locataire ne peut faire effectuer des réparations qu'avec l'accord préalable du Loueur. Font exception les mesures immédiates nécessaires pour écarter un danger ou éviter un dommage supplémentaire important, lorsqu'il n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible de contacter le Loueur à temps. Les justificatifs doivent être conservés. Le chiffre 9 s'applique en outre aux services de dépannage et de remorquage.

7.6 Dommages aux pneus et aux jantes :

Le Locataire est tenu de conduire le véhicule avec la diligence requise et notamment d'éviter les dommages aux pneus et aux jantes. Il doit en particulier éviter d'aborder ou de franchir de manière inappropriée les bords de trottoir et les bordures, et franchir les obstacles avec la prudence requise.

Si le Locataire cause fautivement un dommage à un pneu ou à une jante, notamment une crevaison, une coupure, une déchirure, un dommage au flanc ou tout autre dommage, il répond des frais qui en résultent dans la mesure autorisée par la loi.

En cas de dommage à un pneu causé fautivement par le Locataire, les frais effectifs de la réparation ou du remplacement nécessaire du pneu, montage compris, sont facturés, mais au minimum CHF 100.00 par pneu endommagé. Si une réparation n'est pas possible dans les règles de l'art ou n'est pas raisonnablement exigible sur le plan économique, les frais effectifs du remplacement nécessaire du pneu ou de la jante endommagés, montage nécessaire compris, sont facturés. Le remplacement des deux pneus d'un même essieu peut en outre être facturé si des prescriptions légales, l'état effectif des pneus ou des prescriptions contraignantes du constructeur l'exigent.

En outre, dans la mesure autorisée par la loi, le Locataire répond de la perte de location effective et démontrable causée par le dommage ainsi que des autres frais directement causés et appropriés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà couverts par les montants susmentionnés.

La responsabilité suppose que le dommage puisse être juridiquement imputé au Locataire. Les dommages dont le Locataire ne répond pas, notamment les défauts de matériel ou les influences extérieures inévitables, sont exclus.

7.7 Le véhicule doit être restitué en bon état. L'usure normale conforme au contrat ne constitue pas un dommage.

7.8 En cas de salissure excessive ou contraire au contrat, notamment due à de fortes odeurs, des poils d'animaux, des traces de fumée, des liquides renversés ou d'autres salissures nécessitant un nettoyage professionnel spécialisé, le Loueur peut facturer les frais de nettoyage appropriés effectivement encourus. Un forfait minimum de CHF 150.00 ne s'applique que s'il a été convenu avant la conclusion du contrat et qu'il est approprié et juridiquement admissible dans le cas concret.

7.9 La perte, le vol ou l'endommagement des clés du véhicule, du permis de circulation, des plaques de contrôle, des cartes de recharge ou d'autres accessoires mis à disposition doivent être signalés sans délai. Dans la mesure autorisée par la loi, le Locataire répond des frais de remplacement et de remise en état nécessaires et appropriés, dans la mesure où il en est responsable.

8 Assurance, franchise et responsabilité

8.1 La couverture d'assurance expressément désignée dans le contrat de location et les conditions d'assurance déterminantes définissent l'étendue de la couverture. Avant la conclusion du contrat, le Loueur informe le Locataire de la couverture d'assurance convenue, d'une éventuelle franchise et des exclusions essentielles.

8.2 Une couverture pour le transport professionnel de personnes ou d'autres types d'utilisation particuliers n'existe que si elle a effectivement été convenue et assurée pour l'usage concret. Le Locataire ne peut pas utiliser le véhicule de manière contraire aux conditions d'assurance convenues.

8.3 Conformément aux dispositions légales et au contrat de location valablement conclu, le Locataire répond notamment :

a) des dommages au véhicule loué qu'il a causés par sa faute ou dont il doit répondre en vertu de la loi ;
b) d'une franchise d'assurance convenue, dans la mesure où elle est due selon le contrat de location et qu'il existe un sinistre correspondant imputable au Locataire ;
c) des dommages et frais non couverts, dans la mesure où ils sont juridiquement imputables au Locataire ;
d) des infractions à la circulation routière, amendes et autres sanctions, dans la mesure où elles ont été causées par son comportement et peuvent légalement lui être infligées ;
e) des prétentions légitimes de tiers, dans la mesure où le Locataire en répond en vertu de la loi.

8.4 Une responsabilité pour dommage total, perte d'usage, perte de loyers ou autres dommages consécutifs n'existe que dans la mesure où les conditions respectives selon la loi et le contrat sont remplies, qu'un dommage indemnisable est prouvé et qu'il n'en résulte aucune double indemnisation.

8.5 La responsabilité du Loueur est régie par le droit applicable. Les limitations de responsabilité ne s'appliquent que dans la mesure autorisée par la loi. Demeurent notamment réservées les dispositions impératives en matière de responsabilité et les règles légales relatives au comportement intentionnel ou gravement négligent.

8.6 Le Locataire doit prendre les mesures raisonnables pour prévenir et limiter les dommages, ne pas compromettre la couverture d'assurance et collaborer au règlement des sinistres. Les obligations de déclaration et de collaboration selon le chiffre 9 demeurent réservées.

9 Accident, panne, joignabilité et gestion des sinistres

9.1 Joignabilité générale du Locataire :

Pendant la durée de la location, le Locataire est tenu d'être joignable au numéro de téléphone mobile qu'il a indiqué et de s'assurer que son téléphone mobile est suffisamment chargé et prêt à recevoir les appels et messages entrants.

En cas de panne, d'accident, de défaut technique ou de tout autre problème lié au véhicule, le Locataire doit, dans la mesure où cela est sûr et raisonnablement exigible, régler son téléphone mobile de manière à percevoir de façon fiable les appels et messages du Loueur. Il doit notamment désactiver temporairement le mode silencieux et les fonctions telles que « Ne pas déranger », dans la mesure où elles nuisent à sa joignabilité.

Le Locataire doit répondre sans délai aux tentatives de rappel du Loueur, au plus tard dans les 10 minutes après en avoir pris connaissance. Cela vaut en principe également entre 00:00 et 07:00, à moins que des motifs légitimes ne l'en empêchent. La sécurité du Locataire et des tiers ainsi que les prescriptions légales impératives priment en tout temps.

9.2 Procédure en cas de panne et de défaut technique :

En cas de panne, de message d'avertissement ou de défaut technique, le Locataire doit arrêter sans délai le véhicule dans un endroit sûr, prendre les mesures de sécurité nécessaires et informer le Loueur par téléphone. Les instructions du Loueur doivent être suivies dans la mesure où elles sont licites, raisonnablement exigibles et sûres.

Si le Loueur n'est pas joignable par téléphone, le Locataire doit en principe attendre un rappel pendant au moins 15 minutes, dans la mesure où cela est sûr et raisonnablement exigible au vu de la situation concrète. Pendant ce temps, le Locataire doit en outre envoyer au Loueur un message WhatsApp lui demandant de le rappeler, avec une brève description du problème et l'emplacement du véhicule.

Pendant le temps d'attente, le Locataire doit rester joignable pour un rappel et éviter les appels téléphoniques inutiles. Dans la mesure où cela est techniquement possible et raisonnablement exigible, il doit désactiver temporairement une messagerie vocale active ainsi que les renvois d'appel qui empêchent une joignabilité immédiate. Les réglages nécessaires dépendent des possibilités et des instructions de l'opérateur de téléphonie mobile concerné.

L'obligation d'attendre ne s'applique pas lorsque des mesures immédiates sont nécessaires pour écarter un danger, sécuriser le lieu de l'accident ou éviter des dommages consécutifs importants.

9.3 Procédure particulière en cas d'accident entre 00:00 et 07:00 :

En cas d'accident de la circulation entre 00:00 et 07:00, le Locataire doit, en plus des obligations générales de déclaration et de collaboration, suivre les étapes ci-après, dans la mesure où cela est sûr et possible au vu de la situation concrète.

9.3.1 Sécuriser le lieu de l'accident et établir un constat : Le Locataire doit arrêter le véhicule dans un endroit sûr, sécuriser le lieu de l'accident et prendre les mesures de premiers secours ou d'urgence nécessaires. En présence de blessés ou de danger immédiat, les services d'urgence compétents doivent être avertis sans délai. Dans la mesure du possible et sans danger, le Locataire doit établir un constat d'accident avec les autres conducteurs impliqués. Celui-ci doit notamment consigner l'identité et les coordonnées des personnes impliquées, les plaques de contrôle, les informations d'assurance ainsi que les informations nécessaires pour documenter le déroulement de l'accident.

9.3.2 Avertir la police : En cas d'accident entre 00:00 et 07:00, le Locataire doit en principe contacter la police au 117, déclarer l'accident et s'informer de la marche à suivre. Les obligations légales de déclaration et les instructions de la police doivent être respectées. En présence de blessés ou de danger aigu, les services d'urgence compétents doivent être alertés sans délai.

9.3.3 Photos et conservation des preuves : Immédiatement après l'accident, si cela est possible sans danger, le Locataire doit prendre des photos probantes à des fins de documentation. Celles-ci doivent notamment montrer : les plaques de contrôle de tous les véhicules impliqués ; la position des véhicules les uns par rapport aux autres et leur emplacement sur le lieu de l'accident ; tous les dommages visibles au véhicule de location et aux véhicules impliqués ; le lieu de l'accident, la signalisation routière pertinente et les autres circonstances importantes pour reconstituer le déroulement de l'accident. Les photos et le constat d'accident doivent être transmis au Loueur le plus rapidement possible, de préférence par WhatsApp.

9.3.4 Contacter le Loueur et l'assistance dépannage : Après avoir sécurisé le lieu de l'accident et effectué le constat nécessaire, le Locataire doit à nouveau contacter le Loueur. Si celui-ci n'est pas joignable ou si une assistance dépannage est nécessaire, le Locataire doit contacter l'assistance dépannage suivante :

- Numéro de téléphone de l'assistance dépannage : 058 275 27 27
- Numéro d'assurance/de contrat : 6010 6169 937
- Nom du contrat : Katamesh

Le Locataire doit communiquer à l'assistance dépannage son numéro de téléphone mobile, l'emplacement le plus précis possible du véhicule ainsi qu'une brève description de l'accident et de l'état du véhicule. Le numéro et le nom du contrat doivent être indiqués pour identifier le contrat. Le Locataire doit suivre les instructions de l'assistance dépannage. Après avoir transmis les informations nécessaires, il peut mettre fin à l'appel et doit ensuite attendre l'assistance dans un endroit sûr. Il doit rester joignable par téléphone jusqu'à ce que l'affaire soit réglée ou que l'aide soit arrivée.

9.3.5 Autres mesures et documentation : Le Locataire doit conserver toutes les informations pertinentes, photos, constats d'accident, numéros de référence de la police et justificatifs et les mettre sans délai à la disposition du Loueur sur demande. Les mesures immédiates nécessaires pour écarter un danger, sécuriser le véhicule ou éviter des dommages consécutifs importants demeurent réservées en tout temps. Le Locataire doit informer le Loueur de telles mesures le plus rapidement possible.

9.4 Mandat de services de remorquage, de dépannage et de garages :

Sans l'autorisation préalable expresse du Loueur, donnée par téléphone ou par écrit, le Locataire ne peut en principe mandater aucun service de remorquage, service de dépannage ni garage au nom ou aux frais du Loueur.

Cette restriction ne s'applique pas lorsque des mesures immédiates sont nécessaires pour écarter un danger pour des personnes, sécuriser le véhicule ou éviter des dommages consécutifs importants et que le Loueur n'est pas joignable à temps malgré des tentatives de contact raisonnables. Dans de tels cas, le Locataire peut faire prendre les mesures nécessaires et proportionnées. Il doit en informer le Loueur le plus rapidement possible et documenter les mesures prises ainsi que les frais encourus.

Dans la mesure où la situation concrète le permet, le Locataire doit attendre l'accord du Loueur avant de donner un tel mandat. Un mandat donné sans accord préalable ne fonde pas à lui seul un droit automatique à la prise en charge des frais par le Loueur.

9.5 Conséquences financières d'un mandat donné à des tiers en violation du contrat :

Si, contrairement aux dispositions qui précèdent, le Locataire fait appel aux prestations d'un service de remorquage, d'un service de dépannage ou d'un garage sans l'autorisation requise du Loueur, il supporte les frais ainsi causés, dans la mesure où ceux-ci reposent sur une violation du contrat qui lui est imputable et peuvent lui être mis à charge selon les dispositions légales.

Ces frais peuvent notamment comprendre les frais de remorquage, de déplacement, de diagnostic, de réparation et les frais accessoires, pour autant qu'ils aient été effectivement encourus et qu'ils soient appropriés et prouvés. La prise en charge des frais par le Loueur est régie par le contrat de location, les conditions d'assurance applicables et les dispositions légales. Toute double facturation des mêmes frais ou du même dommage sous différents postes est exclue.

9.6 Accident, vol et autres déclarations de sinistre :

En cas d'accident, le Locataire doit sécuriser le lieu de l'accident, porter secours aux blessés si nécessaire et alerter les services de sauvetage au numéro d'urgence 144. La police doit être avisée lorsque la loi l'exige ou que les circonstances le rendent nécessaire. Pour les accidents entre 00:00 et 07:00, le chiffre 9.3 s'applique en complément.

Dans la mesure du possible et sans danger, le Locataire doit recueillir les coordonnées des personnes impliquées et des témoins, les plaques de contrôle, les informations d'assurance, des photos des dommages et du lieu de l'accident ainsi qu'un constat d'accident.

Sans y être habilité, le Locataire ne peut faire aucune reconnaissance de responsabilité ni conclure de transaction contraignante portant sur des prétentions en dommages-intérêts.

Tout accident, dommage, vol, perte ou autre événement pertinent pour l'assurance doit être déclaré au Loueur sans délai, si possible dans les 24 heures après en avoir eu connaissance. Si cela n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible en raison de blessures, de mesures prises par les autorités ou d'autres motifs importants, la déclaration doit être faite sans délai dès que l'empêchement a cessé.

Le Locataire doit collaborer de manière complète et conforme à la vérité à l'instruction et au règlement du sinistre et fournir les documents nécessaires et légitimement demandés.

9.7 Limitation du dommage, collaboration et sécurité :

Le Locataire est tenu de prendre des mesures raisonnables pour limiter les dommages et les frais et de collaborer de manière appropriée à l'examen et au traitement d'une panne ou d'un sinistre.

Le Locataire doit conserver toutes les factures, justificatifs, photos, constats d'accident et autres documents pertinents disponibles et les mettre sans délai à la disposition du Loueur sur demande.

Aucune disposition du présent chiffre n'oblige le Locataire à se mettre en danger ou à mettre des tiers en danger, à retarder les mesures de premiers secours nécessaires ou à violer des obligations légales. Les obligations légales de déclaration, les instructions de la police et les prescriptions légales impératives demeurent réservées.

10 Restitution, procès-verbal de remise et véhicule de remplacement

10.1 Le véhicule doit être restitué au lieu et au moment convenus avec l'ensemble des clés, documents et accessoires.

10.2 Lors de la remise et de la restitution, l'état du véhicule, les dommages existants, le kilométrage, le niveau de carburant ou de charge et les accessoires devraient être consignés dans un procès-verbal. Des photos peuvent servir de moyens de preuve complémentaires.

10.3 Le Locataire doit signaler sans délai les dommages ou écarts reconnaissables lors de la prise en charge du véhicule. L'absence de signalement ne fonde pas à elle seule automatiquement la responsabilité du Locataire pour un dommage dont il ne peut être prouvé qu'il l'a causé. Les règles légales sur le fardeau de la preuve demeurent réservées.

10.4 Les nouveaux dommages constatés lors de la restitution doivent être documentés et communiqués au Locataire dans les meilleurs délais. La responsabilité du Locataire est régie par la loi et le contrat.

10.5 Toute restitution tardive doit être communiquée au Loueur sans délai. Une prolongation n'a d'effet obligatoire qu'avec un accord exprès. En cas de restitution tardive injustifiée, la peine conventionnelle selon le chiffre 11 ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires dus selon la loi peuvent être réclamés. Une double indemnisation du même dommage est exclue.

10.6 En cas de panne ou de défaut technique non imputable au Locataire, le Loueur s'efforce, selon les disponibilités, de mettre à disposition un véhicule de remplacement équivalent. Un droit général à un véhicule de remplacement n'existe que s'il a été expressément convenu ou est dû selon la loi. Les droits légaux impératifs du Locataire demeurent réservés.

10.7 La restitution est réputée effectuée lorsque le véhicule et les objets mis à disposition ont été effectivement remis au Loueur ou à une personne autorisée par lui, ou lorsque le Loueur a confirmé la restitution d'une autre manière.

11 Peines conventionnelles et forfaits de frais

11.1 Pour les violations fautives du contrat ou les cas de dommage énumérés ci-après, les peines conventionnelles ou forfaits minimaux suivants peuvent être convenus, pour autant que les conditions légales et contractuelles respectives soient remplies :

Violation du contrat / cas de dommage	Peine conventionnelle / forfait
Restitution tardive injustifiée, par jour civil entamé	CHF 100.00
Indication fausse, essentielle et fautive de l'adresse de domicile ou de l'adresse postale, dans la mesure où elle est déterminante pour la conclusion du contrat ou pour faire valoir des prétentions	CHF 500.00
Mise à disposition du véhicule à un conducteur non autorisé	CHF 500.00
Fumer ou vapoter dans le véhicule	CHF 250.00
Manipulation, retrait ou désactivation non autorisée, intentionnels ou fautifs, du système GPS ou de localisation	CHF 800.00
Violation fautive et essentielle de l'obligation de déclarer un accident	CHF 500.00
Dommage à un pneu ou à une jante causé fautivement (p. ex. contact avec une bordure de trottoir, coupure, déchirure ou manipulation inappropriée)	Au minimum CHF 100.00 (plus les frais de remplacement effectifs et la perte de location selon le ch. 7.6)

11.2 Les peines conventionnelles ne s'appliquent que si la violation du contrat concernée et les conditions légales requises sont réalisées. Elles ne remplacent pas l'obligation de mettre fin à une violation du contrat ou de restituer le véhicule.

11.3 Les peines conventionnelles excessives peuvent être réduites par le tribunal compétent conformément à l'art. 163 al. 3 CO.

11.4 La réparation d'un dommage supplémentaire prouvé demeure réservée dans le cadre du droit applicable, notamment de l'art. 161 al. 2 CO. Les paiements et indemnités sont imputés de manière à ce que le même dommage ne soit pas réparé deux fois.

12 Caution, retard de paiement et frais

12.1 Le montant, le mode et la date de paiement de la caution ainsi que les moyens de paiement acceptés sont fixés avant la conclusion du contrat dans le contrat de location individuel ou dans les conditions de réservation.

12.2 La caution sert à garantir les créances légitimes découlant de la relation de location. Les montants dont il est prouvé qu'ils sont dus et exigibles peuvent être compensés dans la mesure autorisée par la loi. Le Loueur informe le Locataire de manière compréhensible de telles compensations.

12.3 Si, lors de la restitution, des prétentions concrètes ou des demandes d'autorités (p. ex. amendes annoncées, photos radar ou demandes de renseignements sur le détenteur) sont reconnaissables mais ne peuvent pas encore être chiffrées définitivement, une partie de la caution correspondant à la créance attendue peut être retenue jusqu'à la clarification et au règlement complets. Un solde non contesté est remboursé dans les délais.

12.4 Délai de remboursement de la caution :

La caution est remboursée au plus tôt après 5 et au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la restitution en bonne et due forme du véhicule. Ce délai sert notamment à vérifier et à régler les créances reçues ultérieurement, telles que les amendes de circulation et d'ordre (p. ex. excès de vitesse ou franchissement d'un feu rouge / photos radar), les péages ou les dommages cachés qui n'étaient pas encore connus au moment de la restitution du véhicule. Le délai effectif de crédit sur le compte ou la carte de crédit du Locataire peut varier selon le prestataire de services de paiement.

12.5 En cas de retard de paiement, le Loueur peut engager les démarches de rappel, d'encaissement et de poursuite autorisées par la loi. Les frais suivants ne peuvent être perçus que dans la mesure où ils ont été valablement convenus avant la conclusion du contrat et sont autorisés par la loi et appropriés dans le cas concret :

Prestation	Frais
Traitement d'une amende de circulation ou d'une demande d'une autorité	CHF 20.00
Rappel en cas de retard de paiement	CHF 20.00
Charge administrative interne liée à l'introduction d'une poursuite	CHF 80.00
Organisation d'une récupération nécessaire du véhicule	Au moins CHF 400.00
Gardiennage du véhicule	CHF 50.00 par jour

12.6 Les frais selon le chiffre 12.5 ne sont facturés que dans la mesure admissible. Lorsque des dépenses effectives ou des frais de tiers sont invoqués, ils doivent être justifiés de manière vérifiable sur demande. Les émoluments officiels et les frais externes sont distingués des frais de traitement internes. Des frais externes supplémentaires ne peuvent être facturés que s'ils ont été effectivement encourus et sont juridiquement imputables et indemnisables.

12.7 Toute facturation multiple de la même dépense ou du même dommage sous différents postes de frais ou de dommages-intérêts est exclue.

13 Réclamation du véhicule et démarches juridiques

13.1 À l'expiration de la durée de location convenue ou après qu'il a été valablement mis fin au contrat de location, le Locataire doit restituer le véhicule dans les délais.

13.2 Si la restitution n'a pas lieu, le Loueur peut exiger la restitution et, si nécessaire, impartir un délai raisonnable. En cas d'urgence ou de mise en danger concrète du véhicule, les mesures juridiques immédiatement admissibles demeurent réservées.

13.3 Les frais appropriés et prouvés de récupération du véhicule peuvent être mis à la charge du Locataire dans la mesure où celui-ci a causé la récupération par sa faute et qu'il existe une base légale ou contractuelle valablement convenue.

13.4 En cas de retard de paiement important, de remise non autorisée à des tiers, de manipulation de dispositifs de sécurité ou d'autres violations essentielles du contrat, le Loueur peut prendre des mesures appropriées, proportionnées et autorisées par la loi pour sécuriser et réclamer le véhicule.

13.5 En cas de non-restitution ou d'autres violations importantes du contrat, le Loueur peut faire valoir ses prétentions de droit civil et, le cas échéant, informer les autorités compétentes. Une restitution tardive ou une autre violation du contrat ne constitue pas automatiquement une infraction pénale.

14 Suivi GPS, localisation du véhicule et immobilisation à distance

14.1 Le véhicule peut être équipé d'un système de localisation GPS ou de gestion de flotte. Les données de localisation et du véhicule peuvent être traitées à des fins licites et proportionnées, notamment pour la prévention du vol, la gestion de flotte, la sécurisation du véhicule et la réclamation légitime du véhicule.

14.2 Le Loueur informe le Locataire, dans une déclaration de protection des données accessible, des aspects essentiels du traitement des données, notamment des finalités, des catégories de données concernées, des destinataires, de la durée de conservation ou des critères permettant de la déterminer ainsi que des droits disponibles en matière de protection des données.

14.3 Les données de localisation ne sont conservées que pendant la durée, et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes, nécessaires et juridiquement admissibles pour les finalités mentionnées. Elles ne sont communiquées que sur une base juridique admissible.

14.4 Le Locataire ne peut ni manipuler, ni retirer, ni endommager, ni désactiver sans autorisation les dispositifs de

localisation et de sécurité. Les dysfonctionnements doivent être signalés sans délai au Loueur.

14.5 Une immobilisation technique à distance ne peut être effectuée que si elle est autorisée par la loi, nécessaire et proportionnée dans le cas concret. Elle ne peut notamment pas intervenir pendant la conduite ni dans une situation où elle pourrait mettre en danger le conducteur, les passagers ou d'autres usagers de la route. La réclamation du véhicule doit se faire par des voies légales.

14.6 La responsabilité en lien avec la localisation, l'immobilisation à distance ou la réclamation du véhicule est régie par le droit applicable. Les dispositions impératives en matière de responsabilité demeurent réservées.

15 Identité, informations et obligations de collaborer

15.1 Le Locataire confirme que ses informations ainsi que les documents d'identité, permis de conduire, autorisations et autres documents qu'il a présentés sont, au mieux de ses connaissances, complets, véridiques et valables.

15.2 Cela concerne notamment le nom, l'identité, la date de naissance, l'adresse de domicile et l'adresse postale, les coordonnées, les données de paiement ainsi que les droits de conduire et autorisations nécessaires à l'utilisation du véhicule.

15.3 Les modifications importantes de ses coordonnées ou de son adresse postale ainsi que la perte d'un droit de conduire nécessaire doivent être communiquées sans délai au Loueur.

15.4 En cas de motif objectif, le Loueur peut exiger des justificatifs actuels dans la mesure où cela est nécessaire à la conclusion du contrat, à la remise sûre du véhicule ou à l'exécution de la relation de location et admissible au regard de la protection des données.

15.5 Des indications intentionnellement fausses ou trompeuses ainsi que des documents falsifiés ou non valables peuvent constituer une violation essentielle du contrat. Selon les faits, les éléments constitutifs d'infractions pénales peuvent être réalisés ; leur appréciation incombe aux autorités et tribunaux compétents.

15.6 Le Locataire répond, conformément aux dispositions légales, des dommages prouvés et juridiquement imputables qu'il cause par sa faute au moyen d'indications fausses ou de l'utilisation de documents inexacts. Les pertes de loyers indemnisables, les frais de rapatriement du véhicule ainsi que les frais d'encaissement et de procédure nécessaires et juridiquement indemnisables peuvent être réclamés dans la mesure où les conditions légales sont remplies. Une double indemnisation du même dommage est exclue.

16 Transport professionnel de personnes et utilisation de plateformes

16.1 L'utilisation pour le transport professionnel de personnes, les courses de taxi ou les courses via des plateformes n'est autorisée que si elle a été expressément convenue dans le contrat de location individuel.

16.2 Pendant toute la durée de la location, le Locataire est responsable du respect de toutes les conditions légales, administratives et contractuelles nécessaires à l'usage convenu. Cela comprend notamment les droits de conduire requis (p. ex. BPT / code 121), les autorisations requises ainsi que les prescriptions applicables au transport professionnel de personnes.

16.3 Le Locataire doit s'assurer que le véhicule est immatriculé, équipé et assuré en conséquence pour l'usage convenu. Le Loueur ne garantit ni l'admission à une plateforme ni un chiffre d'affaires déterminé.

16.4 Le Locataire informe sans délai le Loueur de la perte, de la restriction ou du retrait d'une autorisation nécessaire à l'usage convenu.

17 Protection des données et communications

17.1 Le Loueur traite des données personnelles pour traiter les demandes de réservation, conclure et exécuter le contrat de location, traiter les paiements, remplir ses obligations légales, gérer les sinistres et préserver des intérêts légitimes, dans la mesure autorisée par la loi.

17.2 De plus amples informations, notamment sur les destinataires, les durées de conservation, les éventuelles communications de données à l'étranger et les droits des personnes concernées, figurent dans la déclaration de protection des données du Loueur. Celle-ci doit être facilement accessible sur le site internet et mise à disposition lors de la réservation ou de la prise en charge du véhicule.

17.3 Les communications en lien avec la relation de location peuvent être envoyées aux adresses de contact indiquées dans le contrat de location, pour autant que la communication concernée soit juridiquement admissible sous cette forme.

17.4 Le Locataire doit communiquer sans délai les modifications de ses coordonnées et de son adresse postale. Les dispositions légales relatives à la réception des déclarations demeurent réservées.

18 Dispositions finales

18.1 Intégralité de l'accord : Le contrat de location individuel, les présentes CGV et les conventions complémentaires expressément intégrées constituent l'accord des parties relatif à la relation de location concernée. En cas de contradiction, les dispositions contractuelles individuelles expressément convenues prévalent sur les présentes CGV.

18.2 Modifications : Les modifications et compléments du contrat de location requièrent la forme textuelle, à moins que la loi ne prescrive une forme plus stricte ou que les parties ne conviennent expressément d'une forme plus stricte.

18.3 Absence de renonciation : Le non-exercice temporaire ou l'exercice tardif d'un droit par le Loueur ne vaut pas renonciation à ce droit.

18.4 Force majeure : Dans la mesure autorisée par la loi, aucune partie ne répond des perturbations dans l'exécution des prestations directement imputables à des événements extraordinaires, échappant à tout contrôle et inévitables malgré la diligence raisonnablement exigible. La partie concernée en informe l'autre partie sans délai dans la mesure du possible et prend des mesures raisonnables pour en limiter les effets. Les droits légaux et les règles de responsabilité impératifs demeurent réservés.

18.5 Clause salvatrice : Si une disposition des présentes CGV est ou devient invalide ou inexécutable en tout ou en partie, les autres dispositions demeurent valables dans la mesure autorisée par la loi. Les dispositions légales applicables remplacent la disposition invalide.

18.6 Droit applicable : Le droit matériel suisse est applicable, dans la mesure où son application est autorisée par la loi. Les dispositions impératives du droit international privé et les dispositions impératives en matière de protection des consommateurs demeurent réservées.

18.7 For à Zurich : Dans la mesure où une élection de for est autorisée par la loi, Zurich, Suisse, est convenu comme for pour tous les litiges découlant de la relation de location ou en lien avec celle-ci. Les fors légaux impératifs, notamment pour les contrats conclus avec des consommateurs, demeurent réservés. Lorsqu'une élection de for préalable n'est pas autorisée par la loi, les fors légaux s'appliquent.

Loueur : Rigitrade AG
Siège : Tannenstrasse 16, 8424 Embrach, Suisse
Adresse commerciale : Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zürich

Les présentes CGV ne s'appliquent que dans la mesure où elles ont été valablement intégrées au contrat de location concerné. Lors de la conclusion du contrat, le Locataire confirme que les CGV lui ont été rendues accessibles et qu'il les a acceptées.

Octobre 2026